持久，才能说活好~

原创 奇谈Sir 天机奇谈 2023年04月23日 14:39 浙江

一转眼，居然十天没更新了，时间咋那么快？

好在事情也处理得差不多了，总算能坐下来喘口气，唠嗑几句。

NO. 1 | 壹

三天前，最高人民法院《关于商品房消费者权利保护问题的批复》正式施行。

这份文件中，房企已售商品房逾期难交付引发退房退款等相关纠纷案件的判决依据，有了司法解释。

根据这份文件，在处理房企项目上庞杂纷繁的款项纠纷方面，**房屋交付请求权居第一位，其次才是工程建设优先权，之后是抵押权，最后是其他债权。**

购买的房屋**需要已经支付全部价款**，如果只支付了部分价款，那就不符合退房退款的条件；如果在一审法庭辩论终结前还清了余款，也适用这项规定。

还有一个是**购买的房屋要以居住为目的**，以投资和经营为目的的，不符合条件。至于判断是否以居住为目的，一般会参考购房人的购房套数、经济收入等综合认定。

之前，因为“保交楼”，见过不少法院在审理购房者退房退款案件时，经常会判购房者败诉：因为政策性原因，项目相关款项必须用于“保交楼”。

现在，根据最高法院的这份文件，一旦房屋不能交付，且无实际交付可能，刚需购房者的权益受法律保障，价款返还请求权排在首位。

一直觉得期房预售制度下的楼市挺魔幻的：

房价涨了，有的房企就耍赖不履行合同，想办法让业主加钱退房；房价跌了，就躺平不作为，想办法把房子丢给银行，银行就想着甩给业主。

后来“烂尾楼”的业主们表达抗议的轰轰烈烈的断供潮，也声息渐消。

原本法律就规定，烂尾了可以退房的，银行贷款合同也可以解除，可判决结果呢？很多居然把业主的合同解除权彻底剥夺了，问原因，就是“政策性原因”（保交楼）。

有了这份文件就稳了？孩子，你还年轻，太天真了。

先来看个真实的案例：

郑州永威西郡二期，交付日期比合同约定日期晚八个月的情况下，业主主张开发商支付逾期交房违约金的诉求被法院驳回，败诉。

永威列举了几点，力证自己“逾期八个月交付”未逾期。

看了一下案件中永威列举的明细，分别是：大气污染管控，影响施工517天；多次疫情管控，影响施工77天；720暴雨灾害，可以顺延交付90天。

永威主张这些都属于符合合同约定的不可抗力，因此综合下来，可以顺延交付678天，即永威不存在违约行为。

结果是永威胜诉。

看到了吧？以后房企都这么玩的话，拖都能拖死很多未交楼的业主，购房者压根耗不起，所以房企经常用”拖字诀“来解决问题，或者直接解决提出问题的人。

当然，不仅仅房企是这样，有些地方老爷们也挺傲慢的。

很多时候，看多了这类事件，会觉得自己与现实格格不入。

正常情况下，**要让拥有权力者谨小慎微，而不是让普通人谨小慎微。**

NO. 2 | 贰

我不能理解现在很多实际上无望交付的“保交楼”、“烂尾”项目，僵在那里不上不下的，在等什么？

所以越写越累，越不想写。

按照正常的流程，银行可以把债权打包给AMC，AMC再到债市找投资人。

这样一来，把小业主全解决了，他们也不需要被杀人诛心，一边看着项目交房无望，一边供着“烂尾楼”的房贷。

项目干干净净，处置速度也能加快。按照法律规定，开发商停工达到一定期限，政府完全可以收回土地，重新招拍挂卖一次，一鱼两吃，一点亏也不吃。

而施工方，按照原合同法286优先受偿，基本也不吃亏。

虽然会有某一方亏损，但有时候不仅仅是亏不亏的问题，回款周期也很重要。就像房企降价回款，可以保现金流，但这个也遭遇上了“限跌令”。

僵持着不上不下，“拖字诀”解决问题，什么也解决不了，只能解决满怀希冀和一腔热血的业主们。

难不成，还想再搞一次“涨价去库存”？

不久前，去医院看望一位癌症手术住院的朋友，医生告诉我：

人得了癌症之后，治疗方法无非三大类，放疗化疗、靶向药、动手术。而无论哪种手段，目标都是“杀死癌细胞”。

我问他，能不能借鉴楼市“涨价去库存”或横盘的经验来治疗病人，并详细表达了自己的想法。

医生表示，没听说过任何一种治疗手段，是想办法把“癌细胞”养大，别让他死了。

也是，这般搞下去，市场都没信心和预期了，楼市即便短时间局部恢复，也难长久，不持久，又怎能说活好？一时的反复，岂能说楼市复苏了？

即便政策频出，效果也甚微。现在和以前不一样了。

有的人恋爱被甩，有的人急刹被甩，但其实原因都一样，太相信惯性了。

青山依旧在，只是没柴烧。

NO. 3 | 叁

即便有了最高法院的这份文件，保障刚需购房者的权益，在解决“保交楼”这事上，亟待完善的事项还有很多。

银行那的预售资金监管也是一方面。

这一个多月，已经发生好几起银行擅自划走房企项目监管账户中受政府监管的资金，诸如渤海银行等。

如果都像渤海银行这么操作，那在保交楼过程中，没有一个银行账户是安全的，无论如何努力地争取资金都没用。

前些日子，和一位银行的朋友钓鱼时闲聊，我开玩笑问他：我想这辈子贷款，下辈子还款，行不行？他直接让我滚。

我说：那我这辈子存钱，下辈子取行吗？

他说：那可以，算给下辈子积德了。

然后他笑嘻嘻地回我：即便真的有下辈子，你想去取钱，银行可以让你开跨辈子证明，也就是去地府开一下转生证明，加盖地府公章。

我差点没绷住拿鱼竿抽他。

全文完。微信规则改动很多，如果喜欢，就点个“赞”或者“在看”吧（或星标公众号），可及时接收更新信息。

修改于

留言 183

八百度 湖南 2023-04-23 14:54:28 574
付清全款才支持退房退款？怎么有种熟悉的味道，上次一个普通伐不标准的也是跟我说提现还需要打入88888元资金才能解冻。

- 雪泥鸿爪 广东 2023-04-23 15:02:55 150
  你掌握精髓了[破涕为笑]
- 加菲猫爱吃千层面 浙江 2023-04-23 15:45:39 12
  我差点在你这里笑死
- 汪建国 上海 2023-04-23 16:49:03
  笑出来猪叫
- Thanatos 河北 2023-04-23 17:00:32 3
  贷款放款到开发商监管账户也算你付清全款

米兰球迷 北京 2023-04-23 14:41:59 109
想死我了，死哪去了[呲牙]

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:43:58 298
  在家睡觉，这年头，怎么拼都是在替老爷打工，不想打工了，混吃等死[旺柴]
- 未知生物 广西 2023-04-23 14:58:33 5
  回复 天机奇谈：老爷说啥就是啥

Submerge 广东 2023-04-23 14:47:34 60
华润好猛，在广州一百多亿抢地，我觉得华润现在利用低息贷款，以本伤人，抢市场份额

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:50:39 283
  你懂啥，这是坚持国有经济主导地位的必要性😂

文远 上海 2023-04-23 15:33:15 19
最近有新发现：除了《西游记》是一本好书外，《东周列国志》也是一本好书，写的很靠近本质，推荐机哥翻翻。

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 15:36:50 154
  这本看过啦，晚上再翻翻。我现在已经不怎么看史书了，因为写来写去就一个核心：论述自己统治的合理性和必要性。

段干百里 上海 2023-04-23 15:11:10 26
大机机，歪个楼，作为投资界大佬，你对任泽平怎么看，他开始卖会员，直播教人炒股了，2980一年，值得买么？

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 15:12:08 148
  网红经济学家，首先是网红，其次是经济，最后才是家。这不很明显了，割韭菜的。
- 雪泥鸿爪 广东 2023-04-23 15:42:52 129
  他炒股真要那么牛逼为什么还花费高额成本打广告教你炒？它自己闷声发大财不香吗，钱不够可以融资啊[破涕为笑][破涕为笑]就算他是真的很牛逼的经济学家，他有费雪、凯恩斯牛逼吗？这俩经济学家还不是炒股炒得倾家荡产[破涕为笑][破涕为笑]
- 飞来飞去 陕西 2023-04-23 16:14:40 10
  这货胡吹买新能源，已经亏了3成了
- 小游乐 广西 2023-04-23 16:37:19 3
  你居然相信这个，早知道股市就是操作鼠标，有秘诀就算100元本金，一个月都能让你成为全球首富
- CYYANG 重庆 2023-04-23 17:07:52 4
  回复 两天：凯恩斯和费雪炒股炒得倾家荡产了吗，你记忆有问题吧。凯恩斯是经济学家（凯恩斯主义），宏观方面的大家，但他个人投资都是注重微观企业的状况的。费雪本身就是投资方面的大家，提出以合理价格投资优秀公司的人，巴菲特说是费雪和芒格让他从猴子变成了人。
  举例举错了，前面的话还是认同的。[呲牙]
- r 广东 2023-04-23 17:12:13
  经济学家和投资是两回事
- Ricky 广东 2023-04-23 17:19:35 8
  你看看有哪个球星买足彩赢钱的？
- Mr.Qi 北京 2023-04-23 17:22:39 3
  这是花钱进韭菜地，做贡献去了。
- 兵 重庆 2023-04-23 18:10:15 7
  最简单的道理，如果算命的算的准，他还算不了自己的命？
- 照紫阳 浙江 2023-04-23 18:24:23 3
  回复 r：经济学家里有几个费雪的，他指的是耶鲁那个诺贝尔经济学奖的费雪，这位仁兄几乎败光老丈人的钱，最后连住的地方都没有。耶鲁可怜他给他住处

ameiry 四川 2023-04-23 14:45:12 116
要让拥有权力者谨小慎微，而不是让普通人谨小慎微。[强][强]

- 地狱火 江西 2023-04-23 15:44:30 75
  现在拥有权利的已经胆大妄为了，你能咋的？北海鲶鱼的事还有下文吗？
- O_Eagle_O 广东 2023-04-23 16:10:33 5
  现实往往是返回来，特别是近期各种维权活动
- 小游乐 广西 2023-04-23 16:35:37 3
  还不如整个黄粱[坏笑]

滕达 河北 2023-04-23 14:53:40 107
我胜诉了也不给返购房款，说公司账户没钱，资产都用来保交楼

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:56:36 66
  是咯，现在这类的太多了
- ChrisTsang 福建 2023-04-23 15:10:14 8
  回复 天机奇谈：我这住jian跟我说打折才能退我

文远 上海 2023-04-23 14:58:10 83
有能力全款买的，大多不以居住为目的；以居住为目的的，大多不能全款买房。这个东西，约等于没有用。

- 小青年 河北 2023-04-23 15:33:07 17
  这个政策让我笑的肚子痛

伴你彤行 山东 2023-04-23 14:42:01 42
先赞后看

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:44:47 78
  像这种模范读者，我一般都是祝他/她活该暴富[666]

贵州 2023-04-23 14:44:13 76
刚需购房者能全款买房？[旺柴]这政策

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:45:35 61
  万一名下有三套房，估计就不支持了，可以找借口说你不是居住为目的，是投资为目的。
- as 不锈钢水箱 河南 2023-04-23 16:40:24 5
  回复 天机奇谈：不明白，既然是商品房你管我是刚需也好，投资也罢，一手交钱一手交货的诚信还是要有的吧

逍遥一生（收承兑汇票） 江苏 2023-04-23 15:23:13 75
作为一个蔬菜，既打不过菜农，又打不过菜贩子，还要看天气，还得和农药抗争，太难了。

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 15:26:10 30
  很形象
- 地狱火 江西 2023-04-23 15:52:54 5
  还有农管给你撑腰[拳头]

~~那些一路向北的年 辽宁 2023-04-23 14:48:02 67
钱都存我这，下辈子来取，我不收手续费

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:49:26 71
  我已经幼儿园毕业了，你别想骗我[旺柴]

F.Arrow 河南 2023-04-23 14:58:06 69
前几年的判决还说“大气污染治理管控已成常态，开发商确定交房日期时应考虑到该因素，不应视为不可抗力”，去年开始说“大气污染管控是不可抗力”。裁量真自由[旺柴]

吴文峰 江西 2023-04-23 15:15:59 22
机哥，现在网信办要严厉打击针对企业家的负面评论。是不是意味着以后大家不能再调侃皮带哥了？

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 15:17:19 66
  皮带哥这种都不能说的话，那真是发胶带了。如果是这样，我就不写了，没意思，退网。

霜冷 四川 2023-04-23 14:54:20 65
躺平可以，断更不行，恒大都还有表演式复工呢

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:55:59 59
  我错了，下次还敢，现在房地产能聊的已经不多了；不能聊的，我写了大家也看不到。挺没意思的。

胡 胡 山东 2023-04-23 15:01:19 60
大气污染管控，影响施工517天。笑死我了，总工期有的楼盘也就2年，这么说一个小小的楼盘今后可以拖上4、5年了。法律和合同的底线要不要遵守了。

- 地狱火 江西 2023-04-23 15:42:04 28
  这已经很尽职了。广东阳江法院替开发商说，总包讨薪规划变更和疫情导致拖延，是非恶意违约，违约程度不足以解除合同（退房）。开发商根本懒得说什么因素影响多少天。
- 棚子–有有 广东 2023-04-23 17:32:29 2
  是真的，有创卫的直接让停工，疫情一封就1～2个月...

凯·凯 广东 2023-04-23 14:50:39 18
先赞后看，说到房地产：前领导让我好好扎身设计院学好规范，增强自身专业能力，可我回头一看，未来及时成功出师，然行业即将消失在历史长河中，我倒不如及时更换赛道，跑得还快些，不知道天机有和意见。

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:52:52 59
  新人就不要轻易进房地产行业了，除非是大城市、国企央企这类身处好赛道的平台。

有个人 江西 2023-04-23 15:01:11 56
那天我去银行准备把上辈子存的钱取点换个电动轮椅，结果银行不但报警，还叫了两个大汉追了我好几条街，我这腿这这么被治好的

且听风吟 河南 2023-04-23 15:05:01 53
付清全款后支持退房，还没我接到的诈骗短信靠谱，我是秦始皇，打款2000元，待我王者归来，奖励1个亿，这才是投资能，回报高，至于靠谱程度吗，和刚出台的这个政策实质上区别不大

- liu 河南 2023-04-23 16:33:33 3
  你是懂营销的

KG 安徽 2023-04-23 14:52:59 53
郑州是个神奇的地方，这几年每年都有不良事件上全国热点（无地域黑，就事论事）

- 杨慧 河南 2023-04-23 15:08:31 12
  那是因为事情发生在河南，同样的事情发生在其他省就不会有一点水花
- 杨轶凡 上海 2023-04-23 15:22:32 5
  回复 杨慧：主要河南那边就是这么巧，总是有这种事
- 地狱火 江西 2023-04-23 15:39:06 34
  有曝光就还有监管，没一点浪花的地方更惨。很多事除了当事人别人都不知道，这时你不闹，不闹出手掌心，一点结果也没有。

史新宇 山东 2023-04-23 15:03:25 25
据说碧桂园财报出来后，网上各种裁员和财报的“负面”满天飞舞～恒大的[阴险]，呸不是，碧桂园的那些公关团队这几天加班到腿软～各种洗地～大吼你们“毁谤我”～元芳，呸不是，大机机此事您咋看～

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 15:08:24 51
  恒大公关部的好些人跳槽去碧桂园了，把作业习惯也带过去很正常，洗地板太正常了
- 彭先生 广东 2023-04-23 18:07:28 2
  回复 天机奇谈：裁员是事实，不需要洗地，今年裁员没压力，没人管

小石 江苏 2023-04-23 14:40:39 46
怀疑你在开车，但是没有证据。

榮 北京 2023-04-23 15:01:47 18
机机，你这解读与官方不符，寻衅滋事这是[旺柴]

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 15:02:16 42
  我这就去自首，你们以后没文章看了[旺柴]
- 旭 河南 2023-04-23 15:30:38 5
  回复 天机奇谈：官人，使不得[破涕为笑]

晓渔歌 河北 2023-04-23 14:53:56 41
好像出了个告示告诉我们：流氓有理！谁让你丫长的漂亮又没个有钱爹，就该被baipiao

DJY 浙江 2023-04-23 16:25:19 37
妈的，赶在失业前，把我20年底高位上车的月供1万的房子，保本卖掉了，可以回笼资金130万，不幸中的万幸，现在躺在家里只能说偶有焦虑，不然的话我感觉要去跳楼了。前阵子体验了卖房的难，现在是轮到体验找工作的难了，感觉下一份工作和之前房企的薪资得砍半以后再砍半了[流泪]。

产业招商–王琦琦 湖南 2023-04-23 14:46:52 34
笑死了，按揭的还得先还完按揭再让开发商退钱。这ZC太牛逼了[让我看看]

- LCW 山东 2023-04-23 15:20:14 37
  先还完按揭，银行解套了。你申请退款的时候，一句话没钱。这不明摆着又被割了一次
- 地狱火 江西 2023-04-23 15:46:10 5
  回复 LCW：是否经常接到电话，说退你9800块，你给200块就给你退个1万整数？[捂脸]
- liu 河南 2023-04-23 16:41:38 1
  回复 LCW：大聪明

torpedo 安徽 2023-04-23 14:48:01 14
有人说现在地产像2014年底的行情？请问机哥怎么看此说法？

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:49:49 36
  参考写惯性那行文字~

李先生 辽宁 2023-04-23 16:16:31 21
每天骂一遍许家印。。。我是不是过分了

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 16:42:31 35
  不过分，许家印值得。念念不忘，必有回响。

愤怒的31 上海 2023-04-23 15:49:25 31
中国楼市是由四方构成的，而不是简单的甲乙双方。市场导向的背后政策逻辑的作用非常大，这是第一个不稳定因素。第二，法律层面很难起到仲裁和调节的作用，有时考虑维稳像业主倾斜，有时考虑即时政策向开发商倾斜，这种不确定，加速了契约精神的崩塌。第三，做为四环中重要两环的开发商和承建方前十五年好日子过得太顺了，内控与相互制约逻辑混乱，腰带紧起来，肋条骨根根凸显。第四，一部分购房者在处理自己利益受损时，思维混乱，考虑多吃多占优于及时止损，加速了市场恶化速度。

hello戈多 福建 2023-04-23 14:47:17 30
5年烂尾楼了，遥遥无期的利嘉奥莱。无力吐槽这个制度，只想说一句ctm

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:50:57 17
  福州南通？
- hello戈多 福建 2023-04-23 14:52:49 6
  回复 天机奇谈：是呀，一堆狗腿子掩护，左手转右手折腾了2年。老板又被抓了，更是遥遥无期了[撇嘴]
- bob 福建 2023-04-23 15:21:11 7
  回复 天机奇谈：是的，机哥，像我这种只付了首付，仅签订认购协议的人现在是不是应该躲在角落暗自庆幸没有按揭还贷款，而不是躲在角落哭泣那首付何年何月何日才能要回[旺柴]
- Pink dream 河南 2023-04-23 17:38:45 5
  回复 bob：真羡慕你！损失点首付而已。那些烂尾还贷的，要么活不下去不要征信了，要么就是咬着牙往里继续扔钱

小游乐 广西 2023-04-23 16:33:19 15
听机机的，只买现房，一手交钱，一手交货就对了，至于高院怎么解释与草民无关[旺柴][旺柴][旺柴]

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 16:40:04 29
  我们只能保护好自己，君子不立危墙之下，做到自己能做的，其他的，很多时候由不得我们，不在掌控范围内。

袁律师 湖南 2023-04-23 14:57:46 29
支付全部购房款，应该包括按揭后银行已经放款的情形，因为这样开发商已经收到了房屋全款，业主只是欠银行的钱。

- 小青年 河北 2023-04-23 15:20:26 3
  一语中的 可惜您不是规则的制定者
- 雪泥鸿爪 广东 2023-04-23 15:24:12 14
  袁律你还是太单纯了，人家想的是万一判决你业主赢了，你拿着全款不还银行贷款跑路了怎么办[破涕为笑][破涕为笑]其实严格按照民法典这样也没问题，要解除合同返还原物（虽然不存在）首先也得把担保物权解除了保证无权利瑕疵才行

蒲公英的邂逅 河南 2023-04-23 14:43:47 18
多少有点开车的嫌疑

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:47:09 29
  怎么可能，我不会开车，没驾照，都是付工资请司机开[捂脸]
- 麦田守望 云南 2023-04-23 16:16:49 1
  回复 天机奇谈：工资不工资的无所谓，主要是喜欢开车

阿强 山东 2023-04-23 15:01:45 27
癌细胞要想让他死，首先宿主要有必死的决心，一旦癌细胞觉得宿主要是死了我就活不下去了，说不定就不再扩张了，之所以在扩张是因为不停地在给身体输送营养，让他肆无忌惮的扩散

芒果 上海 2023-04-23 15:08:31 12
房地产下行，连机机文章都不写了，这算不算受行业影响的上下游[捂脸]

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 15:13:21 26
  我是无所谓，现在公众号是第七副业了，越来越边缘化😂

loong 江西 2023-04-23 15:02:18 4
只能说你太牛逼了。

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 15:09:46 25
  在老爷面前，没人敢牛逼
- Vita 广东 2023-04-23 17:43:45 6
  回复 天机奇谈：赵瑞龙：京州不允许有这么牛逼的人存在

Duguolong 上海 2023-04-23 15:38:54 24
已经很清楚了：遭遇烂尾楼或逾期，还是别打官司了！一是基本打不赢了；二是打赢了也拿不到钱，能拿到钱就不会烂尾楼。

Ashes Of Time 浙江 2023-04-23 14:48:22 24
也就这里还能听到几句真话

the one 湖南 2023-04-23 16:02:35 23
取消预售制，全部实行现房销售不就完了？

隔壁文小姐 浙江 2023-04-23 18:28:08 21
付清全款才能退房？
防诈还是宣传不到位

jD 福建 2023-04-23 15:12:30 9
机哥吐槽的畅快淋漓，读者看爽了，决策者的动作却乏善可陈，是不是在犹豫？

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 15:14:37 21
  既要又要还要，哪有那么美的事，不可能三角。

刘华 河北 2023-04-23 15:19:20 5
大机总，对于央行要求超30城恢复利率的事，怎么看？利率要涨吗？

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 15:24:28 20
  目前这一两个月要降息了，利率它再一恢复，谁陪他玩啊~利率长期来看，降低是个趋势。

阿飞 四川 2023-04-23 14:50:37 20
判了要能执行才行啊，不然有啥区别呢？

CFW 广东 2023-04-23 14:47:05 20
你看看郑州二七区法院的判决才是666

Z 河南 2023-04-23 14:47:42 19
失踪人口回归，抢占沙发[旺柴]，郑州买房，不烂尾的几率还没中彩票的几率大

- 人艰不拆 河南 2023-04-23 16:15:21 2
  杀人还要诛心啊老乡[破涕为笑][破涕为笑]

简单丶 浙江 2023-04-23 16:13:21 9
咨询一下大机机，之前买了房子也退了，法院已经判决了要求退款，但是地产公司没有钱退（监管户被政府管），政府表示该钱要用于保交楼，要等交楼之后，才能处理；现在是不是也能要求直接退款？

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 16:13:56 18
  这种情况很多，你可以根据最高法院的这份文件，再试试。
- Happy 广东 2023-04-23 16:24:45 5
  还是看关系，有关系的，开发商主动申请，就能从监管户申请退
- 简单丶 浙江 2023-04-23 16:38:41 4
  回复 Happy：说都是被政府接管了，开放商名下没有账户有钱了

David刘 广东 2023-04-23 14:58:27 7
喷房企和地方没用，他们都在躺平摆烂，大机机敢不敢喷银行[阴险]

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 15:05:17 18
  第叁部分这不写了嘛~

赵晓祥 山东 2023-04-23 14:42:48 11
我出息了 拿出手机看到大机机更新[旺柴]

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:48:11 18
  我得去告诉我爷爷，我更新文章了，虽然他在天上做星星不一定听得到😂

Tang 山东 2023-04-23 18:56:52 17
明明每个发达国家的历史都有房价泡沫暴跌的历史上演，但主流媒体就是说我们不会，我们会软着陆，不知道是该信历史还是信『主媒』[破涕为笑]

周治平 湖北 2023-04-23 15:54:38 17
所谓人生，活好才有意义；所谓房事，持久才是硬道理！

海阔天空 广东 2023-04-23 15:25:52 17
查到下面这个：
一、建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权之间的权利顺位关系，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十六条的规定处理。二、商品房消费者以居住为目的购买房屋并已支付全部价款，主张其房屋交付请求权优先于建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权的，人民法院应当予以支持。只支付了部分价款的商品房消费者，在一审法庭辩论终结前已实际支付剩余价款的，可以适用前款规定。
三、在房屋不能交付且无实际交付可能的情况下，商品房消费者主张价款返还请求权优先于建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权的，人民法院应当予以支持。

问题是执行时找不到钱也是没招的。

A 锦绣兰庭– 袁春良 河南 2023-04-23 15:00:36 16
郑州的业主实惨，郑州恒大项目+ –专班接手处理，起初对业主承诺钱充足，按规划交，现在暗戳戳的全部绿化，装修，细节降标，钱够还干这事，其中缺少品德的狗腿子多的很[旺柴]

地球人 广东 2023-04-23 14:51:11 8
今天这只机明显不一样，不是以前的那只老机了。感觉是只新机。

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:51:49 16
  我在高速上手机码字，本来不想写的，催更的太多了，说几句，肯定是我啦
- 地球人 广东 2023-04-23 14:54:00 3
  回复 天机奇谈：怪不得，原来这次做快机， 不是慢机。就感觉完全不同。

味己 浙江 2023-04-23 14:48:30 16
这时候就要说说论一个韭菜的自我修养了

逛 广东 2023-04-23 18:35:46 14
预售制现在只剩糟粕了，真该优化。
如果银行都像渤海银行那样，那行业就真乱了

Mr.Qi 北京 2023-04-23 17:35:50 14
韭菜大棚老板看急换大奔，然而韭菜都蔫吧儿的，需要放水浇地，放水需要很多水费，老板不愿意，于是请专家搞了一套滴灌系统，池里的水特别满，老板跟菜农说，你看，这么多水，我这就去订大奔，菜农看韭菜的滴灌，1小时1滴，急的菜农直挠头，于是菜农直接把韭菜割了，喷了膨大剂。

灼灼 云南 2023-04-23 15:20:12 14
这句“很多时候，看多了这类事件，会觉得自己与现实格格不入。”这句说到我心坎里啦，现在自己很愤青，好像过去所有的认知体系都被击得粉碎。

- 小火滋 湖北 2023-04-23 16:37:58 5
  不是愤青，只是他们做的事只要是有正常认知的人都会愤慨。
- 跑过去跑回来 陕西 2023-04-23 16:53:51 4
  当你发现你过去几十年形成的价值观都是错的且看不到希望的时候，确实无比痛苦

单*双* 广东 2023-04-23 14:50:08 14
看了感觉看到我们楼盘的拖字诀,唉––––广州RC某楼盘

Can 广东 2023-04-23 14:50:04 14
想起传奇企业家段永平曾说过：本分，聚焦，做难而正确的事才是企业持续发展的决定性因素。虽说本分的企业会错过很多机会，但也能避开很多危机。只要企业还活着，机会总会有的。

赵丽娟 甘肃 2023-04-23 17:15:26 10
你这文章的标题咋说呢，作为一个姑娘，我不敢转发朋友圈[捂脸]

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 17:30:16 13
  哎呀，没考虑到这点，我 下次注意[捂脸]

宝宝 江苏 2023-04-23 14:56:34 12
房已交付，但质量没眼看，与样板房的差别就是天与地的距离。现在连产证都无法办理，政府让业主去集体诉讼。我们这个楼盘，拿地不贵，还卖在最高点位，应该是个大大的盈利盘，开发商帐上却没钱了，已躺平恶意破产。银行监管缺失正是一大痛点。请问机哥，这个应该或者可以提出什么样的诉请呢？

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 15:21:18 8
  有请留言区的各位律师大佬们，对这个问题给点建议[让我看看]
- 杨杨杨 山东 2023-04-23 15:40:51 3
  资金监管不是银行监管，是政府啊亲。办不了证的原因是啥？
- 雪泥鸿爪 广东 2023-04-23 16:13:33 13
  回复 天机奇谈：这不是法律能解决的问题，已经超出法律的能力范畴了[破涕为笑]只能跟开发商耗，赢了官司然后排队等着破产清算，大概率是什么都要不到，只能出口气。

周晨 广东 2023-04-23 14:55:33 13
大气污染管控，影响施工517天；多次疫情管控，影响施工77天；720暴雨灾害，可以顺延交付90天。————有一说一，这几个原因，调查属实的话，确实是充分的理由，责任不在房企。

Tyson 广东 2023-04-23 14:49:17 13
有些企业既然救不了就杀死吧，非要存着希望，去掉暴雷企业，也能让市场正常起来。对于已经受到损失的购房者，反正企业都没希望，发债兜底吧。

竹半棵 广东 2023-04-23 14:48:44 6
机哥，你终于更新了，盼着你更新就像自己天天盼着脱单一样[旺柴]

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:59:42 13
  我已经截图下来，准备留给你未来的夫人看[旺柴]

大兵 山东 2023-04-23 14:48:09 7
机机，嘴可以大，但鸟鸟容易被割。

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:49:02 13
  乱讲，我这么大，不也好好的[旺柴]

小巷悠兰（敏） 安徽 2023-04-23 14:43:52 4
咨询下天机大人，自己喝天叙小馆卖的红茶，推荐哪一种合适？

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 14:46:25 13
  红茶就两款，正山小种或金骏眉，我个人喜欢红茶金骏眉，岩茶大红袍和老枞。

道法自然 江苏 2023-04-23 15:40:57 12
千言万语，还是预售制闹的，“信用卡”被刷爆了，变成了老赖。

盖世君王 江西 2023-04-23 15:05:30 12
青山依旧在，只是没柴烧[困]

程玉良 河北 2023-04-23 17:13:41 11
所以奉劝大家期房不要买，着急的买现房二手房，不着急别买房

kelly谢 广东 2023-04-23 17:11:40 11
周二公布的数据堪忧啊，复苏哪那么容易，整天垃圾标题党说经济数据多么多么好，好怎么会大跌，除了身体就钱最诚实了[旺柴]

JOJO陈 江苏 2023-04-23 16:11:13 11
amc对于项目的选择要求很严格，就是有文件支持，他们也不会选择烂尾房，因为横竖讲究短期内是否可产生现金流，且打折打到只差进骨灰盒，另外政府对土地回收，毕竟要把原来吃进去的钱吐出来，吐多少，怎么吐，吐了谁担责任。。。很难很难

枫 宁夏 2023-04-23 16:00:46 11
有人买房烂尾，有人买房断货，都是因为相信持久，没有持久哪来的活好！我相信时间，时间长了一定会好起来，只有长久这钱才花的值得，幻想的时间太长久了就没有感觉了，如果意淫也能满足那还有什么欲望

阿健 内蒙古 2023-04-23 15:01:49 11
有哪位老爷愿意收拾烂摊子呢？不如拖着[Doge]

贝德 山东 2023-04-23 17:17:31 10
直接取消预售制度，直接一手交钱，一手交房

小林子 上海 2023-04-23 16:38:01 10
活都活不好，哪有心思想。明明心情低落，偏要假开心，假投入，越持久，越遭罪，折磨得肉疼啊！

shie1d 四川 2023-04-23 16:23:20 10
“购买的房屋需要已经支付全部价款，如果只支付了部分价款，那就不符合退房退款的条件”绕人吧，购买贷款，银行已代为支付了价款，我确定是支付了全部价款。其他的是我和银行的借贷关系，房屋只是个抵押品[尴尬]，法律关系不是这样的么[发怒][发怒]

- 雪泥鸿爪 广东 2023-04-23 17:31:55 1
  但是你把房子还给开发商的时候得把上面的抵押权清除了

赵聪 广东 2023-04-23 15:37:31 10
最后的玩笑话，
真的成了笑话！

A世生 广东 2023-04-23 16:03:34 9
"我想这辈子贷款，下辈子还款，行不行？"
这个是可行的，不用下辈子，你的子子孙孙无穷匮及可矣，都出政策了，大胆用

different 湖南 2023-04-23 14:57:04 9
纾困资金，老爷们如果不盯紧，也是一眨眼就被划没了[捂脸]

带刀刘 山东 2023-04-23 18:40:38 8
“越写越累，越不想写”。多少唏嘘心酸事

nightwind song 广东 2023-04-23 16:47:58 8
全款退房策略，就跟以前江湖上某大玩的先收房才能退房，不是一个套路？现在某大还在ICU疗养没出来呢

super star 陕西 2023-04-23 15:32:18 7
拿鱼竿抽他

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 15:37:29 8
  等下我被抓进去，那可咋办[旺柴]
- 李波 重庆 2023-04-24 02:08:19 1
  回复 天机奇谈：我去给你送衣服
- 天蓝色小T 浙江 2023-04-24 09:31:11 1
  回复 天机奇谈：鱼竿动的手，跟我有什么关系[得意]

瑞友 广东 2023-04-23 15:00:19 8
交了房，没有房产证，这也好苦呀–说的就是我

han 北京 2023-04-23 17:05:11 7
雄安某孔雀城楼盘，停工6年了，遥遥无期，真的是一个拖字诀，贷还不能断，唉

bingo 广西 2023-04-23 16:55:59 3
517+77+90=684，是不是口算，算少了6天？

- 天机奇谈 作者 2023-04-23 17:32:31 7
  中间有重复的日期，所以去重了。

Carnival 湖北 2023-04-23 15:02:02 7
[旺柴]退钱的时候希望监管户还有余额

根号三 河南 2023-04-23 14:51:52 7
销量没涨，只是在做俯卧撑

吴威 广西 2023-04-24 10:42:36 6
这个只是一个最高法的回复，各地可以参考，但是还不是法律或者司法解释。而且只在那种已经彻底无法交付，烂尾多年的小区才合适使用，小区全体业主整体起诉退房，然后把小区给拍卖了优先偿还自己的房款。对于本轮停工楼盘还不适用，本轮还是以保交楼为核心。

中视星辰翁东升 湖北 2023-04-23 17:30:22 6
怎么感觉现在买房像是鱼钻进了鱼笼，一头被堵死了，另一头看得见出路，却都是刺

天府里杨森 四川 2023-04-23 15:23:46 6
楼市即便短时间局部恢复，也难长久！一时的反复，又岂能说复苏了！脚踏实地，方能到达远方[强]

始于足下 天津 2023-04-23 15:01:38 6
这么复杂的事情，谁都不愿意去掺和啊，天津融创沾了一下天房，都被沾了一块膘下来。

老金 浙江 2023-04-23 14:59:53 6
先点赞 最最经典还是这一段：“我说：那我这辈子存钱，下辈子取行吗？
他说：那可以，算给下辈子积德了。
然后他笑嘻嘻地回我：即便真的有下辈子，你想去取钱，银行可以让你开跨辈子证明，也就是去地府开一下转生证明，加盖地府公章。

王博。 四川 2023-04-23 14:48:13 6
经典我差酒不赖酒

顾先生 江苏 2023-04-23 14:45:54 6
精辟[强]

高广龙 律师 吉林 2023-04-24 12:45:11 5
怎么才算无交付可能呢？这里边能做文章呀[奸笑][奸笑][奸笑]

- 天机奇谈 作者 2023-04-24 14:19:14 5
  你是懂操作空间的[机智]

探险家 新疆 2023-04-23 23:03:35 5
感觉永威的案例可以出一道造价师考试题[捂脸]

全力以赴 江西 2023-04-23 15:11:00 5
笑不活了。哈哈哈哈。文章后面部分

敢拼才会赢 贵州 2023-04-24 10:25:45 4
这事儿告诉我们一个显而易见的道理，买房不要买期房，要买现房。道理都懂，但是经过了这些事之后有多少业主会真正的吸取教训，以后再给孩子买房的时候，把这些经验教训告诉他们呢？然后，听过这些经验教训的那些孩子孙子们，又有多少个会真正去做到呢？